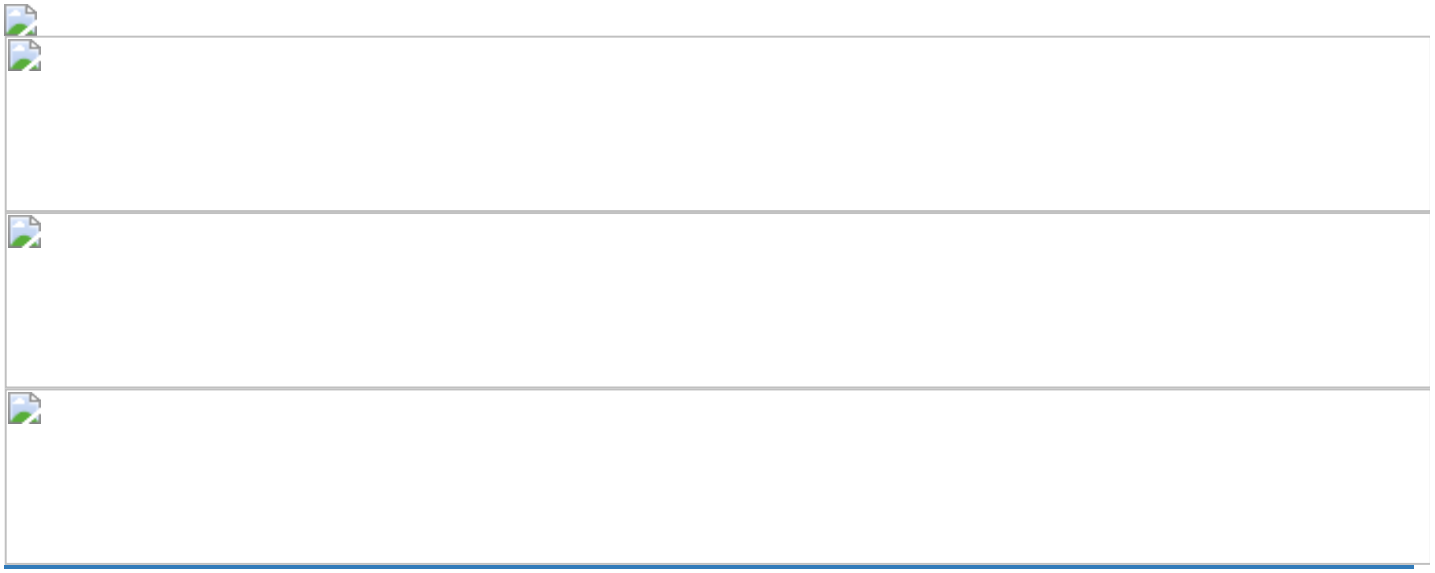


Дело № 2а-620/2021

Номер дела: **2а-620/2021**

УИН: **27RS0002-01-2021-000437-27**

Дата начала: **19.02.2021**

Дата рассмотрения: **12.05.2021**

Суд: **Кировский районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Якимова Любовь Владимировна**

:

Результат
ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Махнов Юрий Николаевич		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФСИН России		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управление федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Федеральное казенное учреждение Исправительная колония № 6 УФСИН России по Хабаровскому краю		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			19.02.2021
Передача материалов судье			20.02.2021

Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление оставлено без движения		24.02.2021
Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд	Административное исковое заявление принято к производству		18.03.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			18.03.2021
Подготовка дела (собеседование)	Срок рассмотрения дела продлен председателем суда		12.04.2021
Срок рассмотрения дела продлен председателем суда			12.04.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			12.04.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	ОТКАЗАНО в удовлетворении административного иска	12.05.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			25.05.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			04.06.2021

Решение

Дело № 2А-620/2021

Уникальный идентификатор дела: 27RS0002-01-2021-000437-27

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 мая 2021 года г. Хабаровск

Кировский районный суд г. Хабаровска в составе председательствующего судьи Якимовой Л.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Борейко А.А.,

с участием с использованием системы видеоконференцсвязи ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, административного истца Махнова Ю.Н.,

с участием с использованием системы видеоконференцсвязи ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, представителя ответчика ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю – ФИО13 действующей по доверенности, имеющей высшее юридическое образование,

представителя ответчиков УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России – ФИО14., действующей по доверенностям, имеющей высшее юридическое образование,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Махнова Юрия Николаевича к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России о признании действий (бездействий) незаконными, присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей,

У С Т А Н О В И Л:

Административный истец обратился в суд с вышеназванным административным исковым заявлением к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России. В обоснование административного иска указал, что Махнов Ю.Н. отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю с ДАТА. 26.10.2020 им была подана жалоба на действия (бездействия) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю в УФСИН России по Хабаровскому краю, в которой им было указано на следующее:

- ДАТА он прибыл в ФКУ ИК-6 УФИН России по Хабаровскому краю для дальнейшего отбытия наказания. В этот же день (ДАТА), он был помещен в камеру № №, где он содержался с ФИО15., ФИО16 С 23.05.2018 по 0.06.2018 в камере № № они содержались втроем: Махнов Ю.Н., ФИО17, ФИО18.. С 19.09.2018 в камере № № они содержались вдвоем: Махнов Ю.Н., ФИО19 21.01.2019 его по неизвестным ему причинам перевели в другую камеру. С этого момента (21.01.2019), он стал содержаться один в камере. 21.01.2019 его перевели в камеру № №. Далее 14.03.2019 его перевели в камеру № №. При этом причины переводов ему неизвестны. 14.05.2019 его перевели в камеру № №. Далее его этапировали в филиал <данные изъяты> для прохождения медосмотра, где он с 03.06.2019 содержался один в камере № №. В <данные изъяты> такая практика, что всех пожизненно осужденных содержат только по одному. 10.07.2019 он прибыл в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю. Сразу по прибытии (10.07.2019) его поместили в камеру № №. 17.10.2019 он был переведен в камеру № №, и до 17.07.2020 он содержался в камере один. При этом каких-либо заявлений о содержании его одного в камере с 21.01.2019 им не подавалось на имя начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю или лица его замещающего. Обращает внимание суда на то, что при проведении покамерных административных обходах, им неоднократно заявлялись устные просьбы, чтобы его содержали с осужденными, с которыми у него есть совместимость. Ему или сразу отвечали отказом, или говорили: «подумаем», но в действительности какого-либо решения по его просьбе не принималось. Им было подано заявление от 25.10.2020 в ФКУ № 6 УФСИН России по Хабаровскому краю, в котором, он просил предоставить информацию о возможности разработать программу деятельности, где бы, он мог заниматься большую часть дня вне камеры. Так, в частности им запрашивалась информация о возможности предоставления заниматься следующими видами деятельности:

- трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством РФ;

- получения общего или профессионального обучения или образования с привлечением или без привлечения собственных денежных средств;

- создание компьютерного класса для изучения иностранных языков или работы на компьютере;

- получения доступа к сети Интернет для обучения через личный кабинет;

- предоставить программу деятельности, по которой, он бы занимался вне камеры.

На его заявление от 25.10.2020 ему был предоставлен ответ от 26.10.2020 № № в котором предоставлена следующая информация:

- у администрации отсутствует возможность трудоустройства на оплачиваемую работу ввиду отсутствия объема работ;

- у администрации отсутствует возможность оборудования компьютерного класса;

- профессиональное обучение возможно при наличии положительного решения о трудоустройстве;

- доступ к сети Интернет запрещен осужденным к реальному лишению свободы;

- уголовно-исполнительное законодательство РФ не предоставляет возможности нахождения вне запираемых камер за исключения случаев для проведения режимных мероприятий.

16.12.2018 им было подано заявление в ФКУ № 6 УФСИН России по Хабаровскому краю в котором, он просил предоставить возможность заняться спортивно-массовыми мероприятиями (физическими упражнениями) с другими осужденными, содержащимися в других камерах. На его заявление от 16.12.2018 был дан ответ от 11.01.2019 № №, из которого следует, что спортивно-массовые мероприятия, включающие в себя одновременное участие осужденных, содержащихся в разных камерах, не предусмотрены УИК РФ, и напрямую запрещены требованиями ведомственных приказом (Приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп «Инструкция по надзору за осужденными, содержащихся в исправительных колониях»). Таким образом, исходя из предоставленных ответов от 26.10.2020, от 11.01.2019, администрация ФКУ № 6 УФСИН России по Хабаровскому краю не имеет возможности предоставить ему оплачиваемую работу, предоставить возможность произвести обучение, предоставить возможность заниматься в компьютерном классе, предоставить возможность доступа к сети Интернет для занятия обучением в личном кабинете, а также отсутствует возможность заниматься спортивно-массовыми мероприятиями, отсутствует возможность организовать программу деятельности, по которой, он бы занимался вне камеры большую часть рабочего времени. С учетом того, что в исправительном учреждении отсутствует возможность организовать производственное обучение, организовать трудоустройство, организовать компьютерные классы для обучения, организовать доступ к сети Интернет для обучения, организовать спортивно-массовые мероприятия, организовать программу деятельности для занятия общественно-полезным делом, то он лишен возможности развиваться как личность, у него отсутствует возможность для социального роста, а также он лишен возможности заниматься видами деятельности, которое бы развивали интеллект, как полноценного члена общества. Более того, администрация исправительного учреждения лишила его возможности общаться с другими членами общества (осужденными), то есть создала полную социальную изоляцию с целью к десоциализации личности и деградации интеллектуальных возможностей, как члена общества. Обращает внимание суда на то, что такие действия (бездействия) администрации были направлены с целью содержания в полной социальной изоляции, так как в ФКУ № 6 УФСИН России по Хабаровскому краю отсутствует программная деятельность, по которой он мог бы заниматься часть дня (8 часов и более) различными социально-полезными мероприятиями вне своей камеры или принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях с другими осужденными. Вышеуказанные неоднократные, немотивированные переводы из одной камеры в другую были произведены осознанно, целенаправленно с целью нагнетания на него страха, с целью создания психологического дискомфорта, с целью подавления его воли, так как каких-либо объективных причин для перевода из одной камеры в другую не было. Факт того, что безосновательные переводы были организованы специально с целью нагнетания на него страха, психологического давления, подтверждается действиями по организации одиночного содержания в камере. Учитывая, что в ФКУ ИК 6 УФСИН России по Хабаровскому краю отсутствует программа мероприятий, где бы он мог заниматься социально-полезной деятельностью или принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях, то есть иметь социальное общение с другими осужденными, то действия (бездействия) административного ответчика были созданы с целью подавления у него мозговой деятельности, с целью подавления навыков общения в обществе (с другими членами общества), с целью утраты общечеловеческих навыков общения. При этом каких-либо объективных, реальных, целесообразных оснований для проведения действий по социальной изоляции, действий по немотивированным переводам из одной камеры в другую не было. Названные незаконные действия причинили вред его психологическому здоровью. Действия (бездействия) административного ответчика, которые выразились в создании социальной изоляции (лишение возможности общаться с другими осужденными путем длительного помещения одного в камеру), которые выразились в безосновательных переводах из одной камеры в другую камеру, нарушают его права на достоинство личности, права на развитие личности, и возможности общаться в обществе, возможности развиваться как личности, и тем самым причинили вред его психическому здоровью. Вред здоровью заключается в том, что он испытывал страх от неизвестности, из-за длительного отсутствия возможности общаться с другими членами общества (осужденными), он испытывал

переживания, испытывал нервное напряжение. Тем самым к нему было применено наказание, которое не предусмотрено уголовным законодательством РФ, то есть наказание связано с длительной социальной изоляцией и немотивированными переводами из одной камеры в другую.

С 01.03.2018 и по настоящее время (подготовки и подачи административного иска), он находится в камере, в которой проводится постоянное видеонаблюдение (24 часа в сутки). Для этого в каждой камере, где содержатся осужденные, установлены две камеры видеонаблюдения. В каждом прогулочном дворе установлена одна камера видеонаблюдения. Изображение из видеокамер выходит сразу на два поста. На центральном посту, как правило, сотрудники безопасности противоположного пола (женщины), которые постоянно наблюдают за мониторами. Постоянное наблюдение в камеру доставляет неудобство, дискомфорт, переживание, неуютное состояние, так как наблюдают за ним сотрудники – женщины. Постоянное наблюдение доставляет неудобство, так как невозможно спокойно заниматься повседневными делами (принимать пищу, умываться, одеваться, писать письма, готовить учебные материалы, убираться, стираться), то есть фактически происходит вмешательство в его частную (личную) жизнь. При этом, он находится под постоянным видеонаблюдением без индивидуального подхода в выборе оснований установления видеонаблюдения за конкретным осужденным, исходя из его характеристики. При этом на профилактическом учете, он не находится. Само видеонаблюдение проводится без какой-либо целесообразности, необходимости лишь со ссылкой на Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279. Действующее уголовно-исполнительное законодательство РФ, и фактические действия (бездействия) административного ответчика, которые выражаются в организации и проведении постоянного (круглосуточного) наблюдения в камере, в прогулочном дворе, нарушают его права на личную (семейную) жизнь, так как видеонаблюдение производится без каких-либо оснований, без критериев целесообразности, без критериев логической необходимости, а лишь со ссылкой на Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279. Кроме того, действия (бездействия) административного ответчика противоречат ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 26.10.2020 им была подана жалобы на действия (бездействия) администрации ФКУ № 6 УФСИН России по Хабаровскому краю в УФСИН России по Хабаровскому краю, в которой ему было указано на вышеуказанные нарушения его прав. На его жалобу от 26.10.2020 был дан ответ от 01.12.2020 УФСИН России по Хабаровскому краю. Из данного сообщения от 01.12.2020 следует, что его обращение рассмотрено, и нарушение его прав не установлено. При этом по каждому доводу жалобы, не указаны мотивированные выводы, не указаны установленные факты, не указаны нормы права, которыми руководствовался вышестоящий орган – УФСИН России по Хабаровскому краю. Административный ответчик УФСИН России по Хабаровскому краю по существу доводы жалобы не рассмотрел, то есть не раскрыл обоснованность (необоснованность) жалобы, не раскрыл факты, которые подлежали установлению при проведении проверки, не обосновал доводы, на основании которых сделаны выводы об отсутствии нарушений его прав. Таким образом, сообщение от 01.12.2020 УФСИН России по Хабаровскому краю нарушает его права на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращение, поэтому является незаконным. Таким образом, компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении следует взыскать с Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в лице ФСИН России. Принимая во внимание характер нарушенных нематериальных благ, а также длительность нарушения прав, игнорирование административными ответчиками правовых позиций ЕСПЧ и норм международного права, он оценивает размер компенсации за нарушение прав в размере 500 000 рублей.

Просит признать действия (бездействия) ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю незаконными, которые выразились в следующем:

- в длительном немотивированном одиночном содержании в камере и лишении возможности общаться с другими членами общества (осужденными);

- немотивированные переводы из одной камеры в другую камеры;

- отказа содержаться в камере с другими осужденными, с которыми у него имеется совместимость;

- произвольное вмешательство в частную (личную) жизнь путем постоянного (круглосуточного) наблюдения в камере и в прогулочном дворе, и наблюдение за ним сотрудниками противоположного пола.

Просит признать сообщение от 01.12.2020 № № УФСИН России по Хабаровскому краю незаконным.

Просит взыскать компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 500 000 рублей с Российской Федерации, за счет казны Российской Федерации в лице ФСИН России ОГРН: № в пользу Махнова Юрия Николаевича, ДАТА г.р.; взыскать сумму уплаченной госпошлины в размере 300 рублей в солидарном порядке с ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России ОГРН: № в пользу Махнова Юрия Николаевича, ДАТА г.р..

В иске административный истец заявил об обеспечении его личного участия в судебных заседаниях.

Определением суда от 12.04.2021 ходатайство административного истца об его участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи удовлетворено.

В судебном заседании административный истец, участвующий с использованием систем видеоконференц-связи (отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю), доводы административного иска поддержал в полном объеме.

В судебном заседании представитель административного ответчика ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю поддержав доводы ранее представленных письменных возражениям, просит отказать в иске в полном объеме. В обоснование указала, что в соответствии с действующим законодательством осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Определение Конституционного суда РФ от 12.07.2006 № 378-О устанавливает, что … статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации допускает возможность ограничения федеральным законом прав человека и гражданина как средство защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это, в частности, обусловливает применение к совершившим преступления лицам уголовных наказаний, в том числе в виде лишения свободы, особенность исполнения которых связана с тем, что осужденные ограничиваются в своих правах и свободах и на них возлагаются определенные обязанности. Определение Конституционного суда РФ от 01.11.2007 № 948-О-О устанавливает, что … права и обязанности осужденных к лишению свободы определяется Уголовно-исполнительным Кодексом РФ, что изложено с ч. 2 ст. 10 УИК РФ. Административный истец обратился в суд с административным иском 12.02.2021, хотя осужденных Махнов оспаривает действия ответчиков в части переводов из одной камеры в другую, содержание в камере одного в период с 21.01.2019 по 17.07.2020. С момента, когда административному истцу стало известно о предполагаемом нарушении прошло более 3 месяцев. В соответствии с ч. 8 ст. 219 КАС РФ, пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска. Правовое положение осужденных закрепляется не только нормами УК РФ и УИК РФ, но и всеми законами, которые устанавливают права и обязанности граждан РФ, УИК РФ имеет статус федерального закона, обязательного к исполнению на всей территории Российской Федерации. Махнов Ю.Н. отбывает наказание на строгих условиях. Характеризуется отрицательно. За весь период отбывания наказания допустил 6 нарушений установленного порядка отбывания наказания, 5 из них действующие. Поощрений не имеет. Исходя из нормы ч. 2 ст. 9 УИК РФ средствами исправления являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образование,

профессиональное обучение и общественное воздействие. Администрация учреждения, требуя от осужденных соблюдения законных требований, обеспечивает режим в учреждении и преследует цель исправления осужденных. В соответствии со ст. 127 УИК РФ, осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека. Принятие решения о содержании осужденного в камере входит в компетенцию администрации исправительного учреждения. То есть в необходимых случаях администрация учреждения не только имеет право, но и должна принять меры для содержания осужденного в камере одного. При этом такое решение принимается с учетом оперативной обстановки в учреждении, физического и психического состояния осужденного, тяжести совершенного им преступления, влияние осужденного на других осужденных, других обстоятельств, свидетельствующих о необходимости его содержания. Содержание в камере одного не является мерой взыскания для осужденного. В исполнительном законодательстве не указаны требования к администрации об объяснении мотивировки осужденному в переводе из одной камеры в другу, а также что при распределении осужденных учитывать «пожелания» осужденных содержаться вместе. Порядок организации и осуществления надзора за осужденными, содержащимися в исправительных колониях ФСИН России, определен Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, утверждённой Приказом Министерства Юстиции РФ от 13.07.2006 № 252-дсп. Главой 11 Инструкции о надзоре за осужденными определены особенности осуществления надзора за определенными категориями осужденных и на отдельных объектах, а именно, предусмотрена обязанность лицам дежурной смены (п. 144), младшего инспектора (п. 157, 183) не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах. Пункт 190 Инструкции предусматривает, что прогулка осужденных производится ежедневно в дневное время покамерно в прогулочных двориках, изолированных друг от друга, в течение полутора часа. При этом необходимо исключить возможность общения осужденных, находящихся в разных камерах. Прогулка может быть прекращена досрочно при нарушении установленных правил поведения или по желанию осужденного. На основании изложенного, ограничения в общении между осужденными, содержащимися в разных камерах, являются элементом режима и не могут нарушать права и законные интересы осужденных. В соответствии со ст. 83 УИК РФ, администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных о применении указанных средств надзора и контроля. Таким образом, с УИК РФ четко обозначена предупредительная направленность использования технических средств в исправительных учреждениях. Использование технических средств надзора и контроля учреждениями Уголовно-исполнительной системы регламентировано Приказом Минюста России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». Часть 3 пункта 13 статьи 60 Приказа устанавливает, что все камерные помещения оборудуются видеокамерами в антивандальном исполнении с выводом изображения на видеоконтрольные устройства соответствующих операторов СОТ, ПУТСН (СОТ). В силу положения ст. 11 УИК РФ осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность. Согласно материалам личного дела Махнова Ю.Н. при поступлении в учреждение его ознакомили с положениями ст. 83 УИК РФ, с тем, что в помещениях и на территории колонии используются аудиовизуальные средства надзора и контроля, ведется видеонаблюдение. Об этом свидетельствует расписка, заполненная им собственноручно 01.03.2018. применение видеонаблюдения в учреждении не противоречит обязательствам, вытекающим из ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. В законодательстве не определены требования к операторам группы надзора отдела безопасности по половому признаку. Данными операторами могут быть как мужчины, так и женщины, так как они осуществляют общий контроль за деятельностью учреждения, за действиями персонала ИК при несении службы на внутренних постах, контроль внешней и

внутренней запретных зон, а также в целом за обстановкой в ИК и поведением осужденных при их нахождении вне камер режимных корпусов. Непосредственного контакта операторов группы надзора отдела безопасности с осужденными, содержащимися в исправительной колонии, согласно должностной инструкции, не предусмотрено. Администрация учреждения действовала исключительно в рамках правового поля и своих должностных обязанностей, действия администрации учреждения основаны на законе и подзаконных нормативно-правовых актов, нарушения прав и законных интересов осужденного не допущено. Требование о выплате денежной компенсации за нарушение условия содержания в исправительном учреждении удовлетворению не подлежит, так как административным истцом не представлено каких-либо фактических обстоятельств допущенных нарушений. Кроме того, компенсация в размере 500 000 рублей является чрезмерной и не отвечает принципам разумности и справедливости.

В судебном заседании представитель административных ответчиков УФСИН России по Хабаровскому краю, ФСИН России исковые требования не признала, поддержав доводы письменных возражений, в которых указано, что 05.11.2020 в УФСИН России по Хабаровскому краю поступила жалоба Махнова Ю.Н. (№) на незаконное содержание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю в камере одного и частых переводах из одной камеры в другую, а также на содержание под постоянным видеонаблюдением. По фактам, изложенным в обращении была проведена проверка, в результате которой нарушений требований установлено не было. Согласно заключению проверки по обращению осужденного Махнова Ю.Н., утвержденному 01.12.2020 осужденный Махнов Ю.Н. прибыл в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю ДАТА из <данные изъяты>. За весь период отбывания наказания допустил 5 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за которые привлекался к дисциплинарной ответственности в виде устного выговора и выговоров. В настоящее время имеет 4 действующих взыскания. Поощрений не имеет. Адаптивен, действует адекватно ситуации. В основном спокоен, характеризуется ровным эмоциональным фоном, однако в стрессовых ситуациях отличается упрямство, настойчивостью, эмоциональной неуравновешенностью. В коллективе осужденных уживчив не со всеми, при этом в конфликтных ситуациях замечен не был. На профилактическом учете не состоит. В период нахождения в местах лишения свободы вину в совершенном преступлении признал частично, не раскаивался в совершенном преступлении. С приговором суда не согласен. Учитывая, что осужденный Махнов Ю.Н. за весь период отбывания наказания неоднократно допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, за которые к нему применялись дисциплинарные взыскания и имеет 4 действующих взыскания, поощрений не имеет, большую часть отбытия срока наказания характеризовался отрицательно, что в совокупности с другими характеризующими его данными подтверждают его общественную опасность, администрация учреждения приходит к выводу, что осужденный Махнов Ю.Н. характеризуется отрицательно. Из справки оперативного отдела следует, что осужденный Махнов Ю.Н. содержался в камере один в соответствии с частью 1 статьи 127 УИК РФ, согласно которой осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в камере, как правило, не более чем по два человека. По указанным в жалобе осужденного Махнова Ю.Н перемещениям из камеры содержания в другую камеру содержания могут быть связанны с перемещением спецконтингента с целью их размещения в порядке ст. 80 УИК РФ, главы XXII Приказа Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», социально-бытовой обстановкой в учреждении, проводимыми ремонтными роботами на объектах, имеющейся оперативной информации при проведении ОРМ и достижения целей и задач, связанных с осуществлением ОРД. Кроме того УИК РФ и ПВР ИУ не предусматривают право выбирать камеру содержания, а так же сокамерников отбывающих совместное наказание, при отказе их распределения или перемещения в камеры содержания осужденные привлекаются к дисциплинарной ответственности. Перемещение осужденных из камеры в камеру, администрацией ИУ осуществляется с учетом их личностных особенностей, состояния здоровья. При этом в своем обращении осужденный Махнов Ю.Н. выражал желание содержаться исключительно совместно с осужденным Квашниным А.В., что по оперативным соображениям, основанным на имеющейся оперативной информации в указанный период не представлялось возможным. На данный момент осужденные содержатся совместно. В соответствии с частью 2 статьи 10 УИК РФ, статья 74, часть 1 статьи 82 УИК РФ, части 10 статьи 16, части 6 статьи 74 УИК РФ, Определения Верховного

Суда Российской Федерации от 02.04.2015 по делу № АКПИ15-37, ч. 2 статьи 80, статье 126 УИК РФ, статьей 127 УИК РФ, в соответствии с пунктом 10 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Министерства юстиции РФ от 16.07.2016, принятие решения о содержании осужденного в камере входит в компетенцию администрации исправительного учреждения. То есть в необходимых случаях администрация учреждения не только имеет право, но и должна принять меры для содержания осужденного в камере одного. При этом такое решение принимается с учетом оперативной обстановки в учреждении, физического и психического состояния осужденного, тяжести совершенного им преступления, других обстоятельств, свидетельствующих о необходимости его содержания. Содержание в камере одного не является мерой взыскания для осужденного. Таким образом, по смыслу приведенных положений законодательства, рассматриваемых в системе действующего правового регулирования с учетом целей и задач уголовно-исполнительного законодательства само по себе содержание в двухместной камере одного истца не означает нарушение его прав, так как в силу ст. 127 УИК РФ, исходя из вида уголовного наказания примененного к осужденному, его содержание в камере одного является допустимым. В соответствии с ч. 1 ст. 219 КАС РФ административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. Осужденный Махнов обжалует действия ответчиков в части переводов из одной камеры в другую, а также содержание в камере одного, имевшие место в период с 21.01.2019 по 17.07.2020. Ходатайство о восстановлении срока административным истцом не заявлено, причины его пропуска не указаны. Согласно ч. 8 ст. 219 КАС РФ пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска. В соответствии со статьей 83 УИК РФ администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных о применении указанных средств надзора и контроля. Таким образом, в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации четко обозначена предупредительная направленность использования технических средств в исправительных учреждениях. Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 "Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы" Наставление по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы (далее - Наставление) в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Европейскими пенитенциарными правилами, утвержденными Рекомендацией Rec (2006) 2 Комитета Министров Совета Европы, а также стандартами Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания устанавливает требования по оборудованию объектов уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) инженерно-технических средств охраны и надзора (далее - ИТСОН). В соответствии с частью 3 пункта 13 статьи 60 указанного приказа устанавливает, что все камерные помещения оборудуются видеокамерами в антивандальном исполнении с выводом изображения на видеоконтрольные устройства соответствующих операторов СОТ, ПУТСН (СОТ). В силу положений статьи 11 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность. Таким образом, применение видеонаблюдения в учреждении не противоречит обязательствам, вытекающим из статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.. В соответствии с ч. 1 ст.62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений. Административное исковое заявление

административного истца не содержит конкретных доказательств подтверждающих незаконные действия должностных лиц учреждения, доводы заявителя о нарушении его права на неприкосновенность частной жизни посредством ведения видеонаблюдения за осужденными, считают несостоятельными и необоснованными, поскольку применение средств видеонаблюдения в исправительных учреждениях создает условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях, что в соответствии с положениями УИК РФ, Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (п. 2 ст.13) является обязанностью учреждения, исполняющего наказание. Доказательств, того, что видеонаблюдение ведут сотрудники противоположного пола административным истцом не представлено. Согласно статье 12.1 УИК РФ лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, в случае нарушения условий его содержания в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, имеет право обратиться в суд в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, с административным исковым заявлением к Российской Федерации о присуждении за счет казны Российской Федерации компенсации за такое нарушение. Компенсация за нарушение условий содержания осужденного в исправительном учреждении присуждается исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих. Особенности подачи и рассмотрения требования о присуждении компенсации закреплены в новой ст. 227.1 Кодекса административного судопроизводства РФ. Согласно ее нормам лицо, полагающее, что нарушены условия его содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, одновременно с предъявлением требования об оспаривании связанных с условиями содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих может заявить требование о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, если такие имеются, не являются нарушением условий содержания. На основании изложенного, просит отказать в удовлетворении административного иска в полном объеме. Кроме того, размер компенсации, заявленный к взысканию не отвечает принципам разумности и справедливости.

На основании исследованных доказательств: пояснений лиц, участвующих в деле, письменных доказательств, имеющихся в материалах деле, судом установлены следующие обстоятельства.

Согласно справке № № от 09.02.2011 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, Махнов Юрий Николаевич, ДАТА года рождения, уроженец <адрес>, гр. РФ, до ареста зарегистрирован и проживал по адресу: г<адрес>, образование среднее, ранее не судим и не отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время осужден: ДАТА Челябинский областным судом по <данные изъяты> УК РФ к пожизненному лишению свободы с отбыванием в ИК особого режима. Приговор вступил в силу: ДАТА. Начало срока наказания: ДАТА. Отбыто: ДАТА лет календарного срока наказания. Прибыл ДАТА из <данные изъяты> в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю для дальнейшего отбывания наказания. 03.06.2019 Махнов Ю.Н. был направлен в <данные изъяты> (для обследования по медицинским показаниям), согласно распоряжения ФСИН России от 30.04.2019 № исх-№. Прибыл Махнов Ю.Н. возвратом 09.07.2019. С 16.03.2018 содержится в обычных условиях отбывания наказания.

16.12.2018 Махновым Ю.Н. в адрес начальнику ФКУ ИК-6 подано заявление, в котором просит представить возможность заниматься спортивно-массовыми мероприятиями (физическими упражнениями) совместно с другими осужденными, содержащимися в других камерах, на усмотрение определить время и место.

25.10.2020 Махновым Ю.Н. в адрес Врио начальника ФКУ ИК-6 подано заявление, в котором просит предоставить работу в соответствии с ТК РФ получение (актуального)

профессионального обучения или образования (без участия его личных средств), обучение (помимо основного общего – школы или с привлечение собственных средств); создание компьютерного класса для изучения иностранных языков или работы на компьютере. В личном случае. Он проходит обучение в частной школе, ему необходим большой объем законов и подзаконных актов. Что создает большую трудность для обучения, но обучающее учреждение предлагает ему функцию «личного кабинета» для чего ему необходимо зарегистрироваться на их сайте. Он сможет получить всю необходимую информацию и общаться с преподавателем через этот кабинет; просит предоставить доступ к сети Интернет для получения образования; предоставить программу деятельности, согласно которой он может заниматься разумную часть дня (8 часов и более) вне камеры целенаправленного и разнообразного характера.

В соответствии с ответом ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 11.01.2019, Махнову Ю.Н. сообщено, что в соответствии со спецификой содержания осужденных к ПЛС, предусмотренной действующим уголовно-исполнительным законодательством РФ, спортивно-массовые мероприятия, включающие в себя одновременное участие осужденных, содержащихся в разных камерах, не предусмотрен УИК РФ, и напрямую запрещены требованиями ведомственных приказов (Приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп «Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях»).

Из ответа ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 09.07.2020 Махнову Ю.Н. следует, что использование технических средств надзора и контроля учреждениями УИС регламентировано приказом МЮ РФ от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении наставления по оборудования инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов УИС». В соответствии с ч. 4 ст. 30 приказа МЮ РФ № 279 жилые и коммунально-бытовые объекты ИК, ВК, ЛИУ оборудуются видеокамерами. В соответствии с ч. 5 ст. 6 приказа МЮ РФ № 279 для наблюдения за поведением осужденных устанавливаются видеокамеры: в камерах и коридорах режимных зданий и помещений; на прогулочных дворах; на производственных участках, в мастерских; на крышах и стенах режимных корпусов; в кабинетах медицинской части; на территории, прилегающей к внутренней запретной зоне; на другой территории режимной зоны. На основании изложенного следует, что администрация учреждения не допустила нарушения его прав и законных интересов.

Согласно справки ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 17.12.2018. осужденный Махнов Ю.Н., ДАТА г.р., содержащийся в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю с 01.03.2018 на профилактическом учете не состоит.

26.10.2020 Махновым Ю.Н. в УФСИН России по Хабаровскому краю подана жалоба, на основании которой просит признать незаконными действия (бездействия) администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю:

- переводы из камеры в камеру безмотивные и постоянные;

- содержание одного на протяжении длительного времени;

- полная изоляция от остальных осужденных;

- отказ содержания с осужденными, с которыми у него есть совместимость;

- содержание под постоянным видеонаблюдением 24 часа в сутки;

- постоянные видеонаблюдения за его частной жизнью сотрудником противоположенного пола.

Из справки о психологическом сопровождении осужденного к ПЛС в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 05.04.2021, следует, что осужденный в ПЛС Махнов Юрий Николаевич, ДАТА г.р., осужден по ст. <данные изъяты> УК РФ, начало срока ДАТА выполнил углубленную психологическую диагностику лишь по прибытию в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю 02.03.2018. По результатам данной

диагностики можно отметить об индивидуально-личностных особенностях осужденного следующее: в целом способен менять намеченную программу деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. Умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств. в основном спокоен, характеризуется ровным эмоциональным фоном, однако в стрессовых ситуациях отличается упрямством, настойчивостью, эмоциональной неуравновешенностью нервно-психических процессов, гиперреактивностью и медленным возвратом к исходному состоянию после эмоциональных переживаний. Высокая чувствительность порой оборачивается повышенной излишне паническими реакциями на пустяковые неудачи. Периодами осужденному свойственно доминирование тревожно-депрессивного фона настроения, когда он не чувствует себя в безопасности, проявляет беспокойство. Сильного стремления к общению не проявляет, в тоже время заинтересован в социальных контактах. В обществе может чувствовать себя неуютно и неуверенно, держаться излишне скромно, замкнуто и обособленно. Имеет свой круг знакомых, с которыми удовлетворяет потребность в общении. В коллективе осужденных уживается не со всеми, имеет свой круг общения по интересам. Высокая чувствительность к критике и замечаниям. Стремится к избеганию конфликтов с окружающими. Очень дрожит близкими отношениями с родственниками. Самооценка неустойчивая, зависит от степени принятия его окружающими. В равной степени таит в себе возможность, как положительного, так и отрицательного развития характера. На момент обследования, то есть 02.03.2018, риск проявления деструктивного поведения средний. За период с 02.03.2018 по настоящее время осужденный Махнов Ю.Н. заинтересованности в работе с психологом не проявляет, заявлений на прием к психологу не пишет, от мероприятий психологического характера отказывается. Акты отказом от 19.10.2020, 09.01.2019 приобщены в личное дело осужденного Махнова Ю.Н.

В соответствии с характеристикой на осужденного, содержащегося в исправительном учреждении ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю Махнов Юрий Николаевич, ДАТА г.р., в учреждении не трудоустроен в виду отсутствия объема работ. К выполнению работ без оплаты труда по благоустройству исправительного учреждения и прилегающей к нему территории не привлекался. К выполнению срочных работ без оплаты труда по благоустройству исправительного учреждения не привлекался. Правила пожарной безопасности соблюдает. Требования санитарии и гигиены соблюдает не всегда. К администрации учреждения относиться нейтрально, в общее с сотрудниками администрации корректен. За весь период отбывания наказания 6 раз привлекался к дисциплинарной ответственности в виде устного выговора и выговоров. В настоящее время имеет 5 действующих взысканий. Поощрений не имеет. Принимает меры по повышению уровня образования путем самообразования в ЕШКО. Привлекается к воспитательным мероприятиям, предусмотренным распорядком дня исправительного учреждения, участвует в культурно-просветительских мероприятиях. В личное время читает книги, газеты и журналы из библиотеки учреждения, просматривает телепередачи, ведет переписку и правозащитными организациями, прокуратурой, ФСИН России, судами, ЕСПЧ по вопросам условий отбывания наказания. В коллективе осужденных уживчив не со всеми, при этом в конфликтных ситуациях замечен не был. На профилактическом учете не состоит. 16.03.2018 осужденный Махнов Ю.Н. решением комиссии учреждения был переведен со строгих условий отбывания наказания в обычные условия отбывания наказания. Осужденный Махнов Ю.Н характеризуется отрицательно.

Распиской от 01.03.2018 подтверждается, что Махнов Ю.Н., ДАТА г.р. ознакомлен с нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок и условия отбывания наказания, а также уголовной ответственности за преступления в МЛС.

Распиской от 18.02.2021 установлено, что Махнов Ю.Н. ознакомлен с приложениями № 2, 5, 8, 10, 13, 9 к Приказу ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 02.02.2021 № 42 «Об утверждении распорядка дня для подозреваемых, обвиняемых, осужденных, определении количества вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю могут иметь при себе». Указанные приложения получил на руки на 4 листах в 1 экземпляре.

05.11.2020 в УФСИН России по Хабаровскому краю поступила жалоба Махнова Ю.Н. (№) на незаконное содержание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю в камере одного и частых переводах из одной камеры в другую, а также на содержание под постоянным видеонаблюдением. По фактам, изложенным в обращении была проведена проверка, в ходе которой было получено объяснение от Махнова Ю.Н. 10.11.2020 оперуполномоченным оперативного отдела ФКУ ИК-6, оперативная справка оперуполномоченного ОО ФКУ ИК-6 от 16.11.2020 относительно покамерного размещения осужденного Махнова Ю.Н..

Письмом УФСИН России по Хабаровскому краю от 01.12.2020 № №, Махнову Ю.Н. сообщено, что его обращение, поступившее в УФСИН России по Хабаровскому краю, руководством управления рассмотрено. Проведенной проверкой установлено, что доводы, указанные в обращении о неправомерных действиях сотрудников ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю не нашли своего подтверждения.

В статье 17 Конституции Российской Федерации закреплено, что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

Статьей 55 Конституции Российской Федерации установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статьей 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ) определено понятие режима в исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Режим создает условия для применения других средств исправления осужденных. В исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 10 УИК РФ, при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным законом.

Исходя из положений части 10 статьи 16, части 6 статьи 74 УИК РФ осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в исправительных колониях особого режима.

Верховный Суд Российской Федерации, в своем Определении от 02.04.2015 по делу № АКПИ15-37 отметил, что особенности режима отбывания пожизненного лишения свободы обусловлены общественной опасностью таких осужденных, бессрочностью наказания, в связи с чем законодатель предусмотрел повышенные требования к обеспечению безопасности.

Условия отбывания пожизненного лишения свободы в исправительных колониях особого режима установлены для таких осужденных статьей 127 УИК РФ, согласно которой

осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постановлению начальника исправительной колонии при возникновении угрозы личной безопасности осужденных они могут содержаться в одиночных камерах. Труд указанных осужденных организуется с учетом требований содержания осужденных в камерах (часть 1).

В соответствии с пунктом 10 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых Приказом Минюста России от 16.12.2016 N 295, решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом их личностных особенностей, состояния здоровья, привлечения их к труду, обучения в системе общего и профессионального образования принимается комиссией ИУ, возглавляемой начальником ИУ. В состав комиссии включаются представители служб - оперативной, безопасности (в тюрьме - режима и охраны), воспитательной, социальной, производственной, медицинской, а также психолог, Состав комиссии и ее решение утверждается приказом начальника ИУ.

Таким образом, принятие решения о распределении осужденных по камерам входит в компетенцию администрации исправительного учреждения. При этом такое решение принимается с учетом оперативной обстановки в учреждении, физического и психического состояния осужденного, тяжести совершенного им преступления, других обстоятельств, свидетельствующих о необходимости его содержания. Содержание в камере одного не является мерой взыскания для осужденного.

Таким образом, по смыслу приведенных положений законодательства, рассматриваемых в системе действующего правового регулирования с учетом целей и задач уголовно-исполнительного законодательства само по себе содержание в двухместной камере одного истца не означает нарушение его прав, так как в силу ст. 127 УИК РФ, исходя из вида уголовного наказания примененного к осужденному, его содержание в камере одного является допустимым. При этом, установленные законодателем условия отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы исключают возможность проведения мероприятий, обучения и трудовой деятельности при совместном участии указанных осуждённых.

В соответствии с ч. 1 ст. 219 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ), административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 47 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания" отражено, что проверяя соблюдение предусмотренного частью 1 статьи 219 КАС РФ трехмесячного срока для обращения в суд, судам необходимо исходить из того, что нарушение условий содержания лишенных свободы лиц может носить длящийся характер, следовательно, административное исковое заявление о признании незаконными бездействия органа или учреждения, должностного лица, связанного с нарушением условий содержания лишенных свободы лиц, может быть подано в течение всего срока, в рамках которого у органа или учреждения, должностного лица сохраняется обязанность совершить определенное действие, а также в течение трех месяцев после прекращения такой обязанности.

Осужденный Махнов обжалует действия ответчиков в части переводов из одной камеры в другую, а также содержание в камере одного, имевшие место в период с 21.01.2019 по 17.07.2020. Административный иск в суд направлен 15.02.2021, то есть за пропуском срока. Ходатайство о восстановлении срока административным истцом не заявлено, причины его пропуска не указаны.

Согласно ч. 8 ст. 219 КАС РФ пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

Тем самым оспариваемые действия в части покамерного размещения в период с 21.01.2019 по 17.07.2020 удовлетворению не подлежат также в связи с пропуском срока на обращение в суд с административным иском, как самостоятельным основанием к отказу в иске.

В соответствии со статьей 83 УИК РФ администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных. Администрация исправительных учреждений обязана под расписку уведомлять осужденных о применении указанных средств надзора и контроля. Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 утверждены Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы.

В соответствии с под. 5, 13 п. 60 вышеназванных Наставлений, для наблюдения за поведением осужденных и лиц, содержащихся под стражей, устанавливаются видеокамеры в антивандальном исполнении:

- в камерах и коридорах режимных зданий и помещений;

- на прогулочных дворах;

- на производственных участках, в мастерских;

- на крышах и стенах режимных корпусов;

- в кабинетах медицинской части;

- на территории, прилегающей к внутренней запретной зоне;

- на другой территории режимной зоны.

Изображения от видеокамер выводятся на видеоконтрольные устройства в помещениях соответствующих операторов СОТ, ПУТСН (СОТ, ДПНСИ, ДПНТ). Видеокамеры устанавливаются в местах, обеспечивающих наиболее полный и качественный обзор камерного помещения.

Таким образом, осуществление видеонаблюдения объектов уголовно-исполнительной системы, включая камеры и прогулочные дворы, входит в полномочия администрации учреждения и осуществляется для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных и персонала. Вместе с тем видеозаписи с камер видеонаблюдения относятся к информации служебного пользования, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц, в связи с чем осуществление видеонаблюдения уполномоченными сотрудниками уголовно-исполнительной системы (в том числе противоположного пола) за осужденным, не является вмешательством в его частную (личную) жизнь, либо иным нарушением его прав.

В соответствии со ст. 62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений.

Административное исковое заявление не содержит конкретных доводов и доказательств, подтверждающих незаконные действия должностных лиц учреждения.

В силу норм части 4 статьи 12, статьи 15 УИК РФ, осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006

года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и иными законодательными актами Российской Федерации с учетом требований настоящего Кодекса.

Статьями 9, 10, 11, 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" предусмотрено, что государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо в соответствии с его компетенцией, в обязательном порядке рассматривает поступившее обращение, в ходе рассмотрения которого обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы; принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Как установлено в ходе судебного разбирательства право административного истца на обращение в вышестоящий орган управления учреждения, исполняющего наказание, было соблюдено, обращение рассмотрено в установленном законом порядке, на которое дан законный и обоснованный ответ при отсутствии нарушений со стороны администрации учреждения при покамерном размещении истца, в установленный срок в 30 дней.

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 47 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания" указано, что под условиями содержания лишенных свободы лиц следует понимать условия, в которых с учетом установленной законом совокупности требований и ограничений (далее - режим мест принудительного содержания) реализуются закрепленные Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации права и обязанности указанных лиц, в том числе: право на личную безопасность и охрану здоровья; право на получение квалифицированной юридической помощи и в необходимых случаях право пользоваться помощью переводчика; право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, в общественные наблюдательные комиссии.

Согласно статье 12.1 УИК РФ лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, в случае нарушения условий его содержания в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, имеет право обратиться в суд в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, с административным исковым заявлением к Российской Федерации о присуждении за счет казны Российской Федерации компенсации за такое нарушение. Компенсация за нарушение условий содержания осужденного в исправительном учреждении присуждается исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих.

Согласно статье 227.1. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, лицо, полагающее, что нарушены условия его содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, одновременно с предъявлением требования об оспаривании связанных с условиями содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих в порядке, предусмотренном настоящей главой, может заявить требование о присуждении компенсации за нарушение установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в

исправительном учреждении (часть 1). Требование о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении рассматривается судом одновременно с требованием об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих по правилам, установленным настоящей главой, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей (часть 3). При рассмотрении судом требования о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении интересы Российской Федерации представляет главный распорядитель средств федерального бюджета в соответствии с ведомственной принадлежностью органа (учреждения), обеспечивающего условия содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении (часть 4). При рассмотрении административного искового заявления, поданного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, суд устанавливает, имело ли место нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, а также характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых нарушение допущено, его последствия (часть 5).

В п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 47 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания" указано, что условия содержания лишенных свободы лиц должны соответствовать требованиям, установленным законом, с учетом режима места принудительного содержания, поэтому существенные отклонения от таких требований могут рассматриваться в качестве нарушений указанных условий. Так, судам необходимо учитывать, что о наличии нарушений условий содержания лишенных свободы лиц могут свидетельствовать, например, переполненность камер (помещений), невозможность свободного перемещения между предметами мебели, отсутствие индивидуального спального места, естественного освещения либо искусственного освещения, достаточного для чтения, отсутствие либо недостаточность вентиляции, отопления, отсутствие либо непредоставление возможности пребывания на открытом воздухе, затрудненный доступ к местам общего пользования, соответствующим режиму мест принудительного содержания, в том числе к санитарным помещениям, отсутствие достаточной приватности таких мест, не обусловленное целями безопасности, невозможность поддержания удовлетворительной степени личной гигиены, нарушение требований к микроклимату помещений, качеству воздуха, еды, питьевой воды, защиты лишенных свободы лиц от шума и вибрации (например, статья 7 Федерального закона от 26 апреля 2013 года N 67-ФЗ "О порядке отбывания административного ареста", статьи 16, 17, 19, 23 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", статья 99 УИК РФ). В то же время при разрешении административных дел суды могут принимать во внимание обстоятельства, соразмерно восполняющие допущенные нарушения и улучшающие положение лишенных свобод лиц (например, незначительное отклонение от установленной законом площади помещения в расчете на одного человека может быть восполнено созданием условий для полезной деятельности вне помещений, в частности для образования, спорта и досуга, труда, профессиональной деятельности).

При соответствии действий ФКУ ИК-6 установленным нормативным правовым актам, оснований для присуждения в пользу истца компенсации за нарушение условий содержания под стражей не имеется.

Действия УФСИН России по Хабаровскому краю по рассмотрению обращения – жалобы административного истца также являются законными и обоснованными, нарушений при рассмотрении обращения в ходе судебной проверки не установлено.

На основании, руководствуясь ст.ст.175-180, 227, 298 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении административного искового заявления Махнова Юрия Николаевича к ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, УФСИН России по

Хабаровскому краю, ФСИН России о признании действий (бездействий) незаконными, присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, – отказать.

Копии решения вручить под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или направить им в течение трех дней со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме составлено 25 мая 2021 года.

Судья: /Подпись/

Решение не вступило в законную силу.

Копия верна, Судья: Якимова Л.В.

Оригинал решения находится в материалах дела № 2А-620/2021 в Кировском районном суде г. Хабаровска

Помощник судьи: Борейко А.А.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».